

한국가스공사 상임감사위원회

경고·주의 및 통보

일련번호 제22-건설안전종합-26호

제목 공사관리관 업무수행지침 미제정 등

소관부서 ●●●●본부 ♡♡♡♡처

조치부서 인사조직처, ♡♡♡♡처

내용

1. 업무 개요

♡♡♡♡처 ΦΦΦΦΦ부는 건설분야 안전·보건 관리 및 건설분야 공정관리를 총괄하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사는 2021년 중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하, 중대재해처벌법) 발효('22.01.27.)를 대비하고 협력업체 안전관리 향상 등을 위해 CEO 주관 긴급 안전 대책회의를 개최하고 중대재해처벌법 대응 관련 안전 현안사항에 대한 대응부서를 아래의 【표 1】과 같이 지정하였다.¹⁾

【표 1. 중대재해처벌법 대응 관련 안전 현안사항】

내용	관련부서	
	주관	협조
○ ●●●●본부 신설 관련 업무분장(안) 작성	✚✚✚✚부 (現 000000부)	✚✚✚✚부 ♣♣♣♣부
○ 중대재해처벌법 컴플라이언스 방안	✚✚✚✚부 (現 000000부)	✚✚✚✚부 생산운영/건설 공급운영/건설
○ 안전관리계획서 이행 프로세스 정리 보고	♣♣♣♣부 (現 000000부)	✚✚✚✚부 건설현장
○ 건설사업관리 등 외부 전문가 활용	♣♣♣♣부	생산건설

1) CEO 주관긴급안전대책회의 결과보고('21.11.22) 첨부

- 건설사업 100% 감독 권한 대행 - 공사관리관 제도 검토 - 공사감독 VS 건설사업기술인의 역무구분 정리 - 안전감리단 계약시 감리원의 역량 평가 등	(現 〇〇〇〇〇〇부)	공급건설
○ 외부 안전전문기관 안전관리 협업 등 안전투자 확대	〇〇〇〇〇〇부 (現 〇〇〇〇〇〇부)	생산운영/건설 공급운영/건설

※ 출처 : CEO 주관 긴급안전대책회의 결과보고 내용중 감사인 발췌

당시 〇〇〇〇〇〇부(現 〇〇〇〇〇〇처 〇〇〇〇〇〇부)는 건설사업관리 등 외부 전문가 활용과 관련하여 공사관리관 제도 및 공사감독과 건설사업기술인(감리)의 역무구분에 대한 검토 주관부서로 선정되어 후속작업을 진행하여 안전토론회('21.12.29.)에 공사관리관 업무수행지침(안)을 안건으로 상정하였다. 그러나, 토론결과 공사관리관의 단계별 미션을 정할 것, 행정적인 업무에서의 가이드 제시, 전체 프로세스 관리지점에 따른 공사관리관 역할 ▽▽필요 등 개선이 필요하다는 의견을 제시받았다.

한편 2022. 1. 1. 조직개편을 통해 〇〇〇〇〇〇본부가 신설되었고 작업형태별 맞춤형 안전관리를 수행하기 위해 기존 본사 안전업무 조직인 〇〇〇〇〇〇부를 〇〇〇〇〇〇부와 〇〇〇〇〇〇부로 분리하여 운영하고 있다. 이에 따라 〇〇〇〇〇〇부는 안전토론회 결과 등이 반영된 공사관리관 업무수행지침(안) 등의 검토를 위해 관련 공문²⁾을 유관부서에 송부하여 검토의견을 2022. 2. 7.까지 회신토록 요청하였고, ♥♥안전건설단 등은 해당 지침의 검토 의견을 공문³⁾으로 송부하였다. 따라서 〇〇〇〇〇〇부는 유관부서의 검토 의견 및 안전토론회 결과 등을 종합하여 해당 지침의 제정을 추진함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2) 〇〇〇〇〇〇부-150('22.01.20.)“공사관리관 및 건설사업관리기술인 업무지침(안) 검토 요청
3) ♥♥안전건설단-156('22.02.08.), ▶▶안전건설사무소-175('22.02.07.), ⊗⊗지역본부-897('22.02.04.), 전북지역본부-670('22.01.26.)

그러나 건설안전분야 종합감사가 시행되고 있는 현재('22.08.09.) ○○○○○부
는 상기 공사관리관 및 건설사업관리기술인 업무지침을 제정하지 않았고 건설공
사 설계부서나 수행사업장에 별도의 지침이나 관련 공지사항을 전달한 사실이
없다.

아울러 ○○○○○부는 감사기간 중 본 건의 진행사항(주관부서 선정, 안전부의,
유관부서 검토요청)에 대한 감사인의 사실 확인 요청에 해당 공사관리관 업무수행
지침 제정 건은 ○○○○○부의 업무가 아니라는 답변과 함께 확인을 거부하여
정당한 감사 업무 수행에 협조하지 않았다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○○○부는 사실관계에 대한 확인을 거부하였으나, 감사인이 발부한 질문
서4)에 대해 다음과 같은 의견을 제시하였다.

공사관리관 업무수행지침 제정과 관련하여, ① 별도의 업무수행지침을 제정
하여 운영하면 건설공사의 복합적인 공정과 참여자들간의 유기적인 협조관계를
이해하기 어려워 실효성이 떨어지며, 「공사관리규정」에 「건설기술진흥법」 및
「건설사업관리지침」의 위반사항이 발생하지 않도록 적용범위 및 방법 등을 반
영하는 것이 타당하고, ② ○○○○○부는 직제규정 시행세칙에 따라 해당 지침
서를 제정할 의무가 없으며 이에 따라 감사인의 확인을 거부했을 뿐 감사수행에
비협조하려는 고의적인 의도는 없었다는 의견을 제시하였다.

그러나 ① 긴급안전대책회의, 안전토론회, CEO주관 안전교육 등에서 동 지
침의 필요성에 대한 의견이 지속적으로 제시되었고 ▷▷기지건설단에서 건설사

4) 질문서 : 22건설안전-1호('22.08.10.), 답변회신 : '22.08.18.

업관리용역관리를 위해 자체적으로 수행한 체크리스트 점검으로 충분히 건설사업관리기술인의 역무관리가 가능했던 점을 보면 해당 지침이 수립됨에 따라 공사 참여자들간의 협조관계 이해가 어려워 실효성이 떨어진다는 의견에 동의하기 어렵다. 오히려, 건설사업관리방식이 공사에 최초로 적용되는 시점에서 동 지침이 신속히 제정되었다면 건설현장에서 공사관리관 등의 역무를 수행하는 우리공사 직원에게 적지 않은 도움이 되었을 것이라고 판단된다.

또한 ② 직제규정 시행세칙에 따라 해당 지침서 제정의 의무가 없었다고는 하나 해당 업무가 경영진이 참여한 회의 등을 통해 추진부서가 정해진 점, 실제 업무가 추진되었던 점, CEO주관 안전교육에서 담당부서장이 해당 지침을 신속히 작성하겠다고 직접 발언⁵⁾한 점에 비추어 보면 ○○○○○부의 주장은 받아들이기 어렵고 감사를 회피하려는 의도가 있다고 판단된다. ○○○○○부의 주장대로 해당 지침이 본연의 역무가 아니라고 판단했다면 신속히 그 사실을 관계부서에 알리거나 절차에 따라 이관해서 후속작업이 진행되도록 했어야 함이 타당하고 책임 있는 자세라 판단된다.

한편 안전보건업무 총괄책임 및 감사 질문서에 대한 답변자인 ♀♀♀♀처장은 긴급안전대책회의, 안전토론회 등 각종 회의에 참석하여 해당 업무가 안전으로 다뤄졌던 사항을 알고 있었음에도 업무추진이 지연된 사항을 관리하지 못하였고, 감사 질문서에 대한 답변서 작성을 총괄하면서 ○○○○○부서장이 직접 발언한 내용을 부정하는 등 불성실한 답변사항이 있음에도 이를 승인하여 총괄관리책임자로서의 관리감독이 미흡하였다고 판단된다.

5) 중대재해 예방을 위한 CEO 주관 안전교육 Q&A('22.01.10.) 영상(1:27:31 ~ 1:27:57)

조치할 사항

인사조직처장은

관련 지침 미제정의 책임을 회피하고 업무추진을 지연한 ○○○○○부 부서에
장에게 경고조치 하시고 (경고), 이러한 업무가 추진되지 않고 있음에도 관리자의
의무를 소홀히 한 총괄관리책임자에게 주의조치 하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

○○○○처 ○○○○○부 부장 ○○○ (경고)

○○○○처 처장 ○○○ (주의)

○○○○처장은

건설사업관리방식에 따른 건설사업관리기술인 및 공사관리관 등의 역무수행
이 적절히 수행될 수 있도록 관련 지침을 제정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

○○○○처 ○○○○○부 (통보)